

주의 요구 / 통보

1. 제 목 : 압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 미준수
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제11호 및 제13호에 따라 국세, 지방세 등 체납자 압류재산 매각 대행업무 및 국유부동산의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며

조세채권관리처는 압류·국유재산의 감정평가를 수행하기 위하여 공사의 감정평가법인등의 운영에 관한 사항을 정한 「감정평가법인등 운영요강」의 주무부점으로 지정감정평가법인등의 위촉, 평가 및 운영을 총괄하고 있다.

한편, 조세채권관리처는 2018. 12. 31. 「감정평가업자 운용요강」¹⁾을 개정하여 감정평가업에서의 상대적 소외계층인 청년업자의 참여 확대를 위해 기존 '5년 이상'이었던 경력 제한을 '1년 이상'으로 완화 하였으며, 감사일 현재 [표 8]과 같이 지정감정평가업자 총 487명 중 개인 감정평가업자가 전체의 73.3%인 357명에 달하고 있다.

1) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 개정에 따라 2020. 12. 1. 요강 개정 시 「감정평가법인등 운용요강」으로 제명을 변경

[표 8] 지정감정평가법인등 구성 현황

연 도	지정감정평가법인등 현황			
	합계	대형법인	중소법인	개인사무소
2021년	487명	52명 (10.7%)	78명 (16.0%)	357명 (73.3%)
2020년	440명	59명 (13.4%)	81명 (18.4%)	300명 (68.2%)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제25조에 따르면 압류재산은 관서의 장이 압류재산의 매각예정가격을 제시하지 아니한 경우 매각예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있고, 다만 부동산을 평가하는 경우에는 「감정평가법인등 운영요강」에 따른 지정감정평가법인등에게 의뢰하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제12조제1항에 따르면 국유재산은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제2항2) 및 제42조 제2항3)에 따라 감정평가법인등에게 감정평가를 의뢰하는 경우 「감정평가법인등 운영요강」을 따르도록 되어 있다.

한편, 「감정평가법인등 운영요강」 별지 제1호 서식 ‘(압류·국유재산) 지정감정평가법인등 위촉 및 감정평가위임계약서’(이하 “계약서”라 한다) 제9조 제4항4)에 따르면 공사는 감정평가법인등으로부터 감정평가서를

2) 대부료 산출시 토지 및 주택외 그 밖의 재산에 대하여 시가표준액이 없는 경우 하나의 감정평가법인등의 평가액을 적용

3) 매각 예정가격의 결정시 감정평가법인등의 평가액으로 결정

4) 조세채권관리처는 압류·국유재산 감정평가 보수지급 기한을 공고·매매계약 등 공사의 처분 기준이 아닌 감정평가서 납품일자 기준으로 개선(요강 별지 제1호 서식 제9조)하는 내용을 포함하여 2020.12.1. 요강 개정

송부 받는 경우 14일 이내 감정평가서의 이상 유무를 검사하고 검사 완료 후 5일 이내 감정평가 보수를 지급하여야 하는데, 다만 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 각 지역본부는 압류·국유재산 업무와 관련하여 감정평가서를 송부받고 이상 유무에 대한 검사를 완료한 때에는 감정평가법인등의 권익을 침해하지 않도록 감정평가 보수를 계약서에서 정한 기한 내에 신속하게 지급하여야 한다.⁵⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 12. 1.⁶⁾부터 2021. 9. 30.까지 12개 지역본부의 압류재산·국유재산의 감정평가 보수 지급 실태를 점검⁷⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 압류재산 관련 감정평가 보수 지급기한 미준수

2019. 4. 1. △△△세무서로부터 수임한 채납자 ○○○○의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) ‘기재 생략’ 과 관련하여 소관부점인 □□□□지역본부는 2020. 12. 14. ◇◇감정평가사사무소로부터 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유없이 보수 지급기한으로부터 271일이 지난 2021. 10. 5.에야 감정평가수수료 438,900원을 지급한 것으로 확인되었고

5) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 “특별한 사유 없이 소관업무를 처리하지 않거나 관리·감독 소홀, 느장 대응 등의 행태”를 소극행정의 한 유형으로 적시

6) 감정평가 보수지급기한을 개정한 요강의 시행일

7) 14일 이내에 이상유무 점검, 5일 이내 감정평가 보수 지급(5일 이내 연장 가능)해야 하는 점을 감안하여 감정평가서를 송부받은 날로부터 24일 내에 지급하지 않은 건을 점검

2017. 5. 16. ●●시청으로부터 수임한 채납자 △△△의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘기재 생략’ 과 관련하여 소관부점인 ◇◇◇◇지역본부는 2017. 6. 27. ◎◎감정평가사사무소로부터 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유없이 보수 지급기한으로부터 3년 3개월이 지나도록 감정평가수수료 267,300원을 지급하지 않은 것으로 나타나는 등

[표 9] 압류재산 감정평가 보수 지연 지급 및 미지급 내역

순 번	지역 본부	합계 (A+B)		지연 지급				미지급* (B)	
				지연건수 소계(A)	지연 일수				
					1~10	10~50	50~100		100~
12개 지역본부		건수	2,291	2,185	923	1,086	134	42	106
		금액	1,355,212	1,303,577	498,372	687,715	95,652	21,838	51,635
1	서울 동부	“ 기재 생략 ”							
2	서울 서부								
3	부산								
4	경기								
5	광주 전남								
6	대전 충남								
7	대구 경북								
8	인천								

순 번	지역 본부	합계 (A+B)	지연 지급				미지급* (B)	
			지연건수 소계(A)	지연 일수				
				1 ~ 10	10 ~ 50	50 ~ 100		100 ~
9	전북	“ 기재 생략 ”						
10	경남							
11	강원							
12	충북							

* 감사기간 중 12개 지역본부 미지급건 전체 지급 완료

한편, 조세채권관리처의 2020. 12. 1. 요강 개정⁸⁾에 따라 감정평가 보수 지급기한에 대한 기준은 합리적으로 개선되었으나, 실제 보수를 지급하는 소관부점에서 미지급된 감정평가 보수 현황을 쉽게 파악해서 조치할 수 있도록 지원하는 기능이 조세정리시스템에 마련되어 있지는 않은 것으로 확인되었다.

따라서, 요강 개정으로 개선된 감정평가 보수 지급기한이 실효성 있게 적용될 수 있도록 조세정리시스템에 관련 기능(감정평가서 수령일, 보수 지급기한, 지연일수 표시 등)을 개선할 필요가 있다.

(2) 국유재산 관련 감정평가 보수 지급기한 미준수

2006. 7. 3. ■■■구청으로부터 인수한 ‘기재 생략’ (대, X.XX㎡) 소재 국유재산⁸⁾과 관련하여 소관부점인 △△△△지역본부는 2020. 12. 21. ◇◇감정평가사무소 및 ●●감정평가사무소에 국유재산 매각을 위한 감정평가를 의뢰하여 2020. 12. 28. 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유 없이 보수 지급기한으로부터 245일이 지난 2021. 9. 23.에야 감정평가수수료 591,800원을 지급한 것으로 확인되었고

8) 2021. 1. 15. 매매계약 체결

2019. 9. 18. ◇◇시청으로부터 용도폐지 인수한 ‘기재 생략’ 등 4필지(도로, x,xxx㎡) 소재 국유재산⁹⁾과 관련하여 소관부점인 ▲▲▲▲ 지역본부는 2021. 2. 24. △△감정평가사무소에 국유재산 매각을 위한 감정평가를 의뢰하여 2021. 3. 4. 감정평가서를 송부 받았으나 특별한 사유 없이 감사일 현재까지 감정평가수수료 1,157,200원을 지급하지 않고 있는 등

[표 10] 및 [별지 1] “압류·국유재산 감정평가 보수 지급기한 미준수 명세” 과 같이 지연 지급 262건(총 감정평가수수료 265백만 원), 미지급 92건(총 감정평가수수료 87백만 원)이 확인되었다.

[표 10] 국유재산 감정평가 보수 지연 지급 및 미지급 내역

(단위 : 건, 일, 천 원)

순 번	지역 본부	합계 (A+B)		지연 지급					미지급* (B)
				지연건수 소계 (A)	지연 일수				
					1 ~ 10	11 ~ 50	51 ~ 100	100 초과	
12개 지역본부		건수	354	262	99	102	41	20	92
		금액	351,890	265,099	73,125	80,995	75,035	35,944	86,791
1	서울 동부	“ 기재 생략 ”							
2	서울 서부								
3	부산								
4	경기								
5	광주 전남								
6	대전 충남								
7	대구 경북								

9) 2021. 3. 11. 매매계약 체결

순 번	지역 본부	합계 (A+B)	지연 지급				미지급* (B)
			지연건수 소계(A)	지연 일수			
				1 ~ 10	11 ~ 50	51 ~ 100	100 초과
8	인천	“ 기재 생략 ”					
9	전북						
10	경남						
11	강원						
12	충북						

* 감사기간 중 12개 지역본부 미지급건 전체 지급 완료

[소관부점 의견] 대전충남지역본부 등 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 다만 일부 지역본부에서는 현재 조세정리 시스템에서 감정평가 보수 지급 지연 건을 알기 어려우므로 이에 대한 시스템 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.¹⁰⁾

조세채권관리처는 각 지역본부에서 조세정리시스템을 통해 감정평가 수수료 미지급 건을 쉽게 파악하여 조치할 수 있도록 시스템을 개선하는 방안을 마련하겠다고 하였다.

10) 국유재산의 경우 국유재산관리시스템으로 감정평가보고서가 수신되며, 재산관리담당자의 ‘나의업무목록’에 해당 내역이 생성되어 수수료지급, 가격사정 등 후속업무처리 내역 확인이 가능함

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 압류·국유재산 감정평가 업무처리에 있어 정당한 사유 없이 감정평가 보수 지급을 지연하거나 장기간 미지급 되지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.

(주의)

조세채권관리처장은 감정평가 보수가 계약서에서 정한 기한 내에 지급될 수 있도록 감정평가 미지급 현황 및 지급기한 등에 대한 조세정리시스템 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)